

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1741/2532

พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี

โจทก์

นายบุญธรรม จันทร์หอม

จำเลย

นายบุญธรรม จันทร์หอม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานขบถโดยไม่ได้รับ
อนุญาต, ขบถโดยประมาท, ขบถโดยประมาททำให้คนตายแล้วไม่หยุดช่วยเหลือ
ตามพระราชบัญญัติรณนัตพ.ศ. 2522 มาตรา 42,64 พระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. 2522 มาตรา 43,157,160 และฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ให้เรียงกระทงลงโทษ เว้นแต่ความผิดฐานขบ
ถโดยประมาท, ฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย เป็นกรรมเดียวกัน
ลงโทษบทหนักฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 291 จำคุก 4 ปี ปรับ 8,000 บาท ฐานขบถโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากนายทะเบียนตามกฎหมาย ปรับ 1,000 บาท ฐานขบถโดยประมาทก่อเหตุถึง
ตายไม่หยุดช่วยเหลือจำคุก 2 เดือน และปรับ 1,000 บาทรวมจำคุก 4 ปี 2 เดือน
และปรับ 10,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี 1
เดือนและปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานข่มขืนในทางฉ้อฉลผู้อื่นแล้ว หลบหนีไปไม่หยุดให้ความช่วยเหลือ และไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงทันที เป็นเหตุให้ผู้ถูกรถจำเลยจนถึงแก่ความตายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 78 นั้น ให้ลงโทษตามมาตรา 160 วรรคสองสำหรับโทษที่ลงแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 และโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 วรรคสองนั้นให้จำคุกจำเลยโดยไม่ปรับและไม่รอการลงโทษรวมเป็นโทษทั้งสิ้นจำคุก 2 ปี 1 เดือน และปรับ 500 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 36)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 33,34)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 9)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างฎีกาตีราคาประกัน 100,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างฎีกาตีราคาประกัน 100,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ